



Resolución Directoral N°.

LC3388

Tocache, 21 DIC 2023

Visto, el Informe N° 012-2023-UGEL-SM/AGP/
EEl, de fecha 21 de diciembre del 2023, suscrito por la especialista de educación inicial y
demás anexos adjuntos que acompañan al presente expediente

CONSIDERANDO:

Que, el artículo N° 73 de la Ley 28044 que establece que "La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicho jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y modernización de la gestión del Estado".

Que, el artículo 3° de la Ley General de Educación - Ley N° 28044 - establece que "La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo";

Que, el artículo 71° de la misma Ley establece que las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión son, públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores e instituciones del Estado; públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos; y de gestión privada;

Que, el artículo 127° el Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que la Institución Educativa es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta el servicio educativo en determinado nivel, modalidad o forma educativa en el logro de aprendizajes.

Que, de conformidad con los artículos 131° y 132° del referido Reglamento, la creación de una institución educativa pública o privada es autorizada por la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces y se realiza en atención a las necesidades y demandas educativas de la población de un determinado ámbito geográfico, garantizando el acceso a recursos, infraestructura y el equipamiento educativo, necesarios para asegurar la prestación del servicio y la ampliación, conversión, fusión y clausura de una institución educativa es autorizada por la Unidad de Gestión Educativa Local o la que haga sus veces.



Que, en el numeral 6.2.8.2 de la Resolución Ministerial N°510-2017-MINEDU "Norma que regula la Creación de Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento" establece, que: La ampliación de servicio educativo en Educación Básica solo procede cuando existe demanda educativa, en un ámbito de influencia determinado, que no puede ser atendida por otras IIEE Públicas existentes mediante la ampliación de metas de atención o la ejecución de otros actos de administración interna regulados en la presente norma exceptuando la creación de I.E.;

Que, en el numeral 6.2.8.4 de la norma antes indicada señala que es necesario que, ésta se sustente en un "Expediente de Ampliación de Servicios Educativos de I.E. PÚBLICA DE Educación Básica(...) Un informe técnico donde contenga como mínimo el análisis de la problemática que sustente las causas en base a un estudio de oferta y demanda educativa, la conclusión sobre la pertinencia del acto de ampliación de servicio educativo de I.E. Pública debidamente sustentada en la existencia de la causal identificadas;

Que, por otro lado, al numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece que los actos administrativos de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan, asimismo establece el numeral 7.1 del artículo 7 del mismo Texto Único ordenado, que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades.

Que de acuerdo a la DIRECTIVA N° 073-2006-DINEBR-DEI NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUNAS DE EDUCACIÓN INICIAL en punto 6.2 De la creación y autorización de funcionamiento menciona "Las Direcciones Regionales de Educación, mediante Resolución, autorizan la creación, funcionamiento y registro de las Cunas de Gestión Pública o Privada en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local), en cuya jurisdicción se ubica la Cuna, previa constatación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Directiva";

En la actualidad, la Institución Educativa N°004 "El mundo de Ana María", cuenta con 8 aulas de nivel inicial, que atienden a un total de 178 niños de 3 a 5 años de edad;

Concluyendo así que se debe ampliar el servicio de la institución Educativa N° 004 "El Mundo de Ana María", hacia la modalidad de Cuna Jardín. Esta expansión se plantea con el propósito principal de abordar la creciente demanda insatisfecha de este servicio educativo en el distrito de Santa Lucía. Dicha iniciativa no solo colmaría un vacío educativo existente, sino que también contribuirá significativamente al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños en su etapa de formación;



Memorandum N° 1348-2023-GRSM-UGELT suscrito por el Director de la UGEL Tocache de fecha 22 de diciembre del 2023, autorizan a esta oficina proyectar la Resolución Directoral de ampliación de servicio educativo en la IE N°004 "El Mundo de Ana María" del distrito de Santa Lucia, Provincia de Tocache, que atienda el nivel de educación inicial para atender el servicio educativo de cuna jardín, con la finalidad de brindar un servicio adecuado al incremento de estudiantes en el nivel solicitado:

Que, habiendo puesto de manifiesto los considerandos descriptos y de acuerdo a la legislación vigente;

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO en la Institución Educativa N° 004 "El Mundo de Ana María" de Santa Lucia, con Código modular N° 1078955, de educación inicial, a nivel de educación cuna jardín, del Distrito de Santa Lucia, Provincia de Tocache, con vigencia a partir del 01 de marzo del 2024 de acuerdo al siguiente detalle:

1• DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Nombre UGEL	UGEL TOCACHE
Nombre de la I.E	004 "El mundo de Ana María
Código Modular	1078955
Tipo de Gestión	Pública de Gestión Directa
Servicio Educativo Ampliado	Educación Básica Regular - Inicial - Cuna
	jardín

2. UBICACIÓN:

Departamento	San Martín
Provincia	Tocache
Distrito	Santa Lucia
Dirección	Jr. Huallaga s/n – Santa Lucia
Modalidad	EBR
Genero	Mixto
Area Censal	Urbano
Tipo de Escuela	Polidocente
Fecha de inicio	01 de Marzo del 2024

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a la administración de la institución Educativa en mención e instancias administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley;

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, al Jefe del Área de Gestión institución que a través del Especialista de Racionalización y Estadística, ejecute las acciones correspondientes en la codificación del código modular por motivo de ampliación del servicio educativo EBR Cuna Jardín de la Institución Educativa N° 004 "El Mundo de Ana María" de Santa Lucia, distrito de Santa Lucia, Provincia de Tocache.

